



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

8 בינואר 2024

1703

כ"ז בטבת התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי (הוראת שעה – חרבות ברזל) (דייר ממשיך מיוחד).

466התשפ"ד-2024

הצעת חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי (הוראת שעה – חרבות ברזל) (דייר ממשיך מיוחד), התשפ"ד-2024

הגדרות ופרשנות 1. (א) בחוק זה –

"בן משפחה" – בן זוג, לרבות הידוע בציבור כבן זוג, ילד או הורה;

דבריו הסבר

תקופה של חמש שנים לפחות, ואין בבעלותו, או בבעלות קרובו, דירה או מקרקעין אחרים.

על רקע האירועים האמורים לעיל והמצב הקשה שבו מצויות משפחות החטופים, הנעדרים והנרצחים, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע בהוראת שעה לתקופה שמיום תחילתו של החוק המוצע עד יום ד' בתשרי התשפ"ה (6 באוקטובר 2024) (להלן – תקופת הוראת השעה) הסדר מיוחד לעניין "דייר ממשיך מיוחד". לפי ההסדר המוצע משרד הבינוי והשיכון יהיה רשאי בתקופת הוראת השעה לאשר למי שהם בני משפחה של החטופים, הנעדרים או הנרצחים כאמור, שהם גם בני משפחה של זכאי לדיוור ציבורי, ושהתגוררו בדירה הציבורית עם הזכאי ערב פטירתו או ערב מעבר הזכאי למוסד סיעודי (להלן – דייר ממשיך מיוחד). להמשיך להתגורר בדירה ציבורית לתקופה שלא תעלה על שש שנים, וזאת על בסיס בקשתם לכך שהוגשה בתקופת הוראת השעה. ההסדר המוצע עשוי לסייע למי שעונה על הגדרת "דייר ממשיך מיוחד" המוצעת בחוק זה וכן להקל עליו, ועם זאת הוא אינו גורע מההסדר הקיים בחוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי, לעניין "דייר ממשיך".

סעיף 1 לסעיף קטן (א)

בסעיף קטן זה מוצע להגדיר את המונחים שנעשה בהם שימוש בחוק, לרבות "דייר ממשיך מיוחד", שהוא מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

1. הוא בן זוג, לרבות הידוע בציבור כבן זוג, ילדו או הורו של הזכאי לדיוור ציבורי או מי שהזכאי היה אפוטרופסו;
2. הוא התגורר עם הזכאי לדיוור ציבורי ערב פטירתו או ערב מעבר הזכאי למוסד סיעודי, והמשיך להתגורר בדירה לאחר פטירת הזכאי או מעברו למוסד סיעודי;
3. הוא בן משפחה (בן זוג, לרבות הידוע בציבור כבן זוג, ילד או הורה) של מי שנהרג, נעדר או נחטף כתוצאה מפעולות האיבה או פעולות המלחמה שהתרחשו בתקופת מתקפת הטרור; יובהר כי תנאי זה כולל גם את מי שהוא בן משפחה של מי שנפצע כתוצאה מפעולות האיבה או המלחמה, בתקופת מתקפת הטרור, ונפטר מפצעיו במועד מאוחר יותר;
4. הוא חסר דירה, כמשמעותו של מונח זה בכללים.

כללי בימים כ"ב עד כ"ג בתשרי התשפ"ד (7 עד 8 באוקטובר 2023) (להלן – תקופת מתקפת הטרור) חלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל שבמהלכה מעל 1,000 מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחילים, וזאת במקביל לשיגור של למעלה מ-2,200 רקטות לשטח מדינת ישראל. במתקפת הטרור האכזרית רצחו מחבלים מעל 1,200 אזרחים ישראלים ופצעו אלפים. לפחות 220 אזרחים וחילים נחטפו לשטח רצועת עזה וישנם נעדרים רבים שטרם אותרו.

לנוכח מתקפת הטרור הכריזו שר הביטחון ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי סעיף 9(ג)(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (ראו ילקוט הפרסומים 11675, התשפ"ד, עמ' 319 ועמ' 324). בהתאם לסעיף 9(ג)(א)(5) לאותו חוק, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023), לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל. הכרזה זו מוארכת מזמן לזמן ונכון לעתה עומדת בתוקף עד יום י"ג בטבת התשפ"ד (25 בדצמבר 2023) (ראו ילקוט הפרסומים התשפ"ד, מס' 11691, עמ' 430; מס' 11695, עמ' 458; מס' 11725, עמ' 642; מס' 11738, עמ' 728; מס' 11766, עמ' 908; מס' 11789, עמ' 1076; מס' 11822, עמ' 1302; מס' 11839, עמ' 1440; מס' 11852, עמ' 1532; מס' 11879, עמ' 1772; ומס' 11914, עמ' 2062). כמו כן, הוכרז בצבא הגנה לישראל על מבצע "חרבות ברזל", וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה.

חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי), קובע בסעיף 3 הסדר לעניין "דייר ממשיך" בדיוור ציבורי ומפנה לכללי משרד הבינוי והשיכון לעניין זכאותו לדיוור ציבורי (להלן – הכללים). "דייר ממשיך" מוגדר בסעיף 1 לחוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי כך "בן זוגו של זכאי שנפטר או של זכאי שעבר להתגורר במוסד סיעודי לרבות הידוע בציבור כבן זוג, וכן ילדו, נכדו, הורו או מי שהזכאי היה אפוטרופסו, ובלבד שהוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית תקופה של שלוש שנים לפחות בסמוך למועד פטירת הזכאי או למועד שבו עבר הזכאי להתגורר במוסד הסיעודי". "זכאי" מוגדר בסעיף האמור כך "מי שמתגורר בדירה ציבורית

"דייר ממשיך מיוחד" – בן זוג של זכאי שנפטר או של זכאי שעבר להתגורר במוסד סיעודי, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו, וכן ילדו, נכדו, הורו או מי שהזכאי היה אפוטרופסו, ובלבד שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית ערב פטירתו של הזכאי או ערב המועד שבו עבר הזכאי להתגורר במוסד הסיעודי, וממשיך להתגורר בה;
(2) הוא בן משפחה של מי שנהרג כתוצאה מפעולות האיבה או מפעולות המלחמה שאירעו ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) או ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023), או שהוא בן משפחה של מי שנקבע לפי סעיף 3 לחוק התגמולים כי הוא חטוף או נעדר כתוצאה מפעולות האיבה או מפעולות המלחמה כאמור;

(3) הוא חסר דירה;

"ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023);

"חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי" – חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי, התשנ"ח-1998²;

"חוק התגמולים" – חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה, התשפ"ד-2023³;

"חסר דירה" – כמשמעותו בכללים;

"פעולות האיבה" – פעולות האיבה שאירעו בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף;

"פעולות המלחמה" – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שאירעו בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד שנה מתום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף;

"הפעולות הצבאיות המשמעותיות" – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה⁴, והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023);

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום ד' בתשרי התשפ"ה (6 באוקטובר 2024).

(ב) לכל מונח בחוק זה תהיה המשמעות הנובעת לו בחוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב)

ההסדר המוצע בחוק זה מוסיף על ההסדרים הקיימים בחוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי, ולפיכך מוצע לשאוב מהחוק האמור את הפרשנות של המונחים הקיימים בו, שנעשה בהם שימוש גם בחוק המוצע, דוגמת המונחים "זכאי", "דירה ציבורית", "כללים" ועוד.

יצוין כי ההגדרות "ההכרזה על מצב מיוחד בעורף", "פעולות האיבה", "פעולות המלחמה" ו"הפעולות הצבאיות המשמעותיות" תואמות את ההגדרות המופיעות בחקיקה אחרת שנחקקה בתקופה האחרונה על רקע מתקפת הטרור והמצב המיוחד בעורף.

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

³ ס"ח התשפ"ד, עמ' 64.

⁴ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2. (א) בלי לגרוע מהוראות חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי, משרד הבינוי והשיכון רשאי לאשר לדייר ממשיך מיוחד שהגיש בקשה לכך בתקופה הקובעת, להתגורר כשוכר בדירה ציבורית בהתאם להוראות לפי חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי; אישור כאמור יינתן בהתחשב במצבו הסוציאלי, הכלכלי או הרפואי של המבקש, ולתקופה שלא תעלה על שש שנים, והכול בהתאם להוראות שייקבעו לעניין זה בכללים.
- (ב) דייר ממשיך מיוחד שניתן לו אישור לפי סעיף קטן (א), לא יראו בו כזכאי לעניין סעיף 3 לחוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי.
3. חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום התקופה הקובעת, ואולם הוראותיו ימשיכו לחול גם לאחר תום התקופה הקובעת על דייר ממשיך מיוחד שהגיש בקשה כאמור בסעיף 2(א).

תוקף

ד ב ר י ה ס ב ר

זכויות הדייר בדיוור הציבורי וההסדר של "דייר ממשיך" הקבוע בו. כך, בתום התקופה שאושרה ל"דייר הממשיך המיוחד" להמשיך להתגורר בדירה ציבורית לפי סעיף 2 המוצע, בתנאי השכירות המקובלים בדיוור הציבורי, לא יהיו הוא או בני משפחתו זכאים לדיוור ציבורי, אם לא מוקנית להם זכות אחרת לדירה ציבורית לפי הכללים.

סעיף 3 מוצע לקבוע כי סמכות משרד הבינוי והשיכון לאשר בקשות כאמור בסעיף 2 המוצע תהיה בתוקף בתקופת הוראת השעה, ובהתאם הסדר השכירות בדיוור ציבורי יחול רק על מי שבקשתו לפי סעיף 2 המוצע הוגשה עד יום ד' בתשרי התשפ"ה (6 באוקטובר 2024), אם אושרה על ידי המשרד כאמור. עם זאת מוצע להבהיר כי הוראות ההסדר ימשיכו לחול גם לאחר תום תקופת הוראת השעה על דייר ממשיך מיוחד שהגיש בקשה עד המועד האמור, וזאת לתקופה שתיקבע באישור שניתן לו, אשר לא תעלה על שש שנים.

סעיף 2 האירועים המטלטלים בתקופת מתקפת הטרור הותירו משפחות רבות מרוסקות ומפורקות, על כן מוצע להקל על בני המשפחות כאמור שעונים על הגדרת "דייר ממשיך מיוחד", בכך שתינתן להם האפשרות להמשיך ולהתגורר בדירה ציבורית למשך פרק זמן משמעותי, לצורך התארגנות והתאוששות, ובלא חשש מאובדן מקום מגורים בתקופה מורכבת זו. משום כך מוצע לקבוע כי משרד הבינוי והשיכון רשאי לאשר בקשת "דייר ממשיך מיוחד" להמשיך להתגורר בדירה ציבורית, בין בדירה הציבורית שבה התגורר עם הזכאי ובין בדירה ציבורית אחרת, לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שש שנים. בחינת הבקשה תיעשה בהתחשבות במצבו הסוציאלי, הכלכלי או הרפואי של המבקש, ובהתאם לכללים שיקבע משרד הבינוי והשיכון, לעניין זה. כללים כאמור יסדירו גם את אופן הגשת הבקשה כאמור והליכי השגה על החלטת המשרד.

עוד מוצע להבהיר כי מי שיינתן לו אישור לפי סעיף 2 המוצע, לא ייחשב "זכאי" לעניין סעיף 3 לחוק